

1500533-43.2020.8.26.0531

Classe: Ação Penal de Competência do Júri

Assunto: Homicídio Qualificado

Magistrado: FELIPE FERREIRA PIMENTA

Comarca: Santa Adélia

Foro: Foro de Santa Adélia

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 26/08/2022

... - condenação definitiva por tráfico de drogas e associação para tal fim). De outro lado, não há que se falar em confissão espontânea, porquanto o acusado nega o animus necandi. Deste modo, majoro a reprimenda na fração de 1/6, perfazendo-se em 16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento. Entretanto, o crime foi tentado, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Adélia

Foro de Santa Adélia

Vara Única

Praça Dr. Adhemar de Barros, nº 255, Santa Adélia-SP - cep 15950-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500533-43.2020.8.26.0531 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500533-43.2020.8.26.0531

Classe - Assunto:

Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Qualificado (Crime Tentado)

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 2290505/2020 - Delegacia de Polícia de Ariranha

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDERSON ROGERIO DE LIMA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FELIPE FERREIRA PIMENTA

Vistos.

ANDERSON ROGÉRIO DE LIMA, vulgo "Lírio", qualificados nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no art. 121, §2º, incisos II e III, c.c. o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque no dia 22 de novembro de 2020, por volta das 13h08min, na Praça Higino Fernandes, nº 37, centro, na cidade de Ariranha, Comarca de Santa Adélia, com inequívoco animus necandi e impelido por motivo fútil, bem como recurso que dificultou a defesa do ofendido, tentou matar Fernando Henrique Machado, somente não consumando seu intento criminoso por circunstâncias alheias à sua vontade. Segundo a denúncia, o crime de tentativa apenas não teria se consumado porque, ao perceber que seria alvejado, Fernando correu para dentro de casa e, além do mais, o ofendido recebeu pronto e eficaz socorro médico. Lado outro, segundo a peça vestibular, o crime teria sido praticado por motivo fútil, consistente em discussão ocorrida durante a madrugada, no decorrer de uma festa, entre a vítima e denunciado. Por fim, conforme a denúncia, estaria presente o recurso que dificultou a defesa do ofendido posto que o denunciado chegou de surpresa e, sem dizer palavra, efetuou os disparos, não dando a Fernando chance de defesa.

JOÃO CARLOS PINTI DOS REIS JÚNIOR, vulgo "Nenê", e WILLIAN LEANDRO MACEDO também foram denunciados pelos mesmos fatos como incurso no art. 121, §2º, incisos II e III, c.c. o art. 14, inciso II, e art. 29, todos do Código Penal.

A prisão em flagrante do corréu WILLIAN foi convertida em prisão preventiva em decisão de fls. 52/54. Por sua vez, em decisão proferida aos 30 de novembro de 2020, acolhendo representação da autoridade policial referendada pelo Ministério Público, foi decretada a prisão preventiva dos acusados ANDERSON e JOÃO CARLOS (fls. 128/130).

O réu ANDERSON foi preso aos 29 de janeiro de 2021 (fls. 234/235).

No mais, a denúncia foi recebida aos 02 de dezembro de 2020 (fl. 169), os réus foram citados e apresentou, por meio de seus Causídicos, resposta à acusação (fls. 244/245, 249/267 e 295/304).

Em seguida foi ratificado o recebimento da denúncia (fl. 318/319) e em audiência de instrução realizada aos dia 23 de abril de 2021, foi colhido o depoimento da vítima, das testemunhas de acusação Lucas Vitor Fanela, Lenita Afonso, Renan Erivelton Alves de Araujo, Jéssica Paulo José, Juliana Aparecida da Cunha e Patrícia Cristina do Amaral (as três últimas ouvidas na condição de informantes), as testemunhas de defesa Silvio Riva e Leomar Carlos Fernandes e, por fim, foram interrogados os réus. Na oportunidade, foi concedida liberdade provisória aos corréus WILLIAN e JOÃO CARLOS, mantendo-se, por outro lado, a prisão preventiva do acusado ANDERSON (fls. 390/391).

Em memoriais finais escritos, o Ministério Público pugnou a pronúncia do acusado ANDERSON nos exatos termos da denúncia e, em contrapartida, a impronúncia dos corréus JOÃO CARLOS e WILLIAN (fls. 414/423).

A Defesa dos corréus JOÃO CARLOS e WILLIAN reiteraram o parecer ministerial (fls. 424 e 443/444).

Por sua vez, a Defesa do réu ANDERSON postulou a desclassificação da conduta para crime de lesão corporal e, subsidiariamente, o afastamento dos qualificadores do motivo fútil e do recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa do ofendido. (fls. 432/439)

Em sentença proferida aos 04 de junho de 2021, o réu ANDERSON ROGÉRIO DE LIMA foi pronunciado por infração ao art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, a fim de ser submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri, mantida sua custódia cautelar. De outro lado, os corréus WILLIAN e JOÃO CARLOS foram impronunciados com fulcro no art. 414 do Código de Processo Penal (fls. 447/456).

Do decisor recorreu a Defesa do acusado ANDERSON (fls. 464, 466, 469/477, 480/488, 490, 499/504). Processado o recurso e remetidos os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, em sessão de julgamento realizada aos 25 de agosto de 2021, a Décima Quarta Câmara de Direito Criminal, por votação unânime, negou provimento ao reclamo (fls. 507/517).

O acórdão transitou em julgado (fls. 522 e 530).

Por fim, redistribuídos os autos à competência do Júri e superada a fase do art. 422 do Código de Processo Penal (fls. 536 e 540), por decisão de 19 de janeiro de 2022, o feito foi declarado devidamente preparado e determinada sua inclusão na pauta do Tribunal do Júri, agendando o julgamento do acusado ANDERSON ROGÉRIO DE LIMA para 25 de agosto de 2022, às 13h (fl. 544).

Nesta data, foi realizada a sessão plenária sem intercorrências, conforme registro em ata acostada aos autos.

É o relatório.

O Conselho de Sentença, cumpridas as formalidades legais, deliberou e decidiu, por maioria de votos, a autoria e materialidade por delito de homicídio qualificado pelo motivo fútil (art. 121, §2º, inciso II, CP), na forma tentada (art. 14, inciso II, CP). Excluída, por outro lado, a qualificadora do recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa do ofendido (art. 121, §2º, IV, CP).

A decisão dos jurados é soberana, cabendo a este magistrado apenas a dosimetria das penas.

Assim, passo à dosimetria da pena, nos termos do art. 68 do Código Penal.

Em primeira fase, atento às circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código

Penal, observo que a culpabilidade é normal à espécie e não há elementos no processo desabonadores de sua conduta social ou personalidade. Do mesmo modo, as consequências são inerentes ao tipo penal e a vítima não contribuiu para o delito. O motivo do crime é fútil, o que servirá para qualificar o delito. Por sua vez, o réu ostenta Maus antecedentes (Processo Crime nº 1500190-81.2019.8.26.0531 – condenação definitiva por posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, por fato ocorrido em 11/04/2019, e trânsito em julgado em 11/12/2020), assim também considerada a condenação por fato anterior, mas com trânsito em julgado posterior à data do crime em apuração (STJ, AgRg no HC 675.858/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 09/08/2021). Assim, fixo a pena-base acima do mínimo legal, na fração de 1/6, resultando em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Em segunda fase, presente a agravante da reincidência (Processo Crime nº 0000917-31.2011.8.26.0531 – condenação definitiva por tráfico de drogas e associação para tal fim). De outro lado, não há que se falar em confissão espontânea, porquanto o acusado nega o animus necandi. Deste modo, majoro a reprimenda na fração de 1/6, perfazendo-se em 16 (dezesesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento. Entretanto, o crime foi tentado, incidindo a causa de redução de pena prevista no art. 14, inciso II e parágrafo único, do Código Penal. O critério para diminuição da pena (fração a ser adotada) é a maior ou menor proximidade da consumação, isto é, o iter criminis percorrido.

Nesse sentido, registre-se:

“O Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, a jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição.” (STJ, AgRg no HC 708.681/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 14/02/2022)

No caso em apreço, o crime ficou próximo à consumação dada a gravidade da lesão. Ressalte-se, conforme laudos de exame de corpo de delito de fls. 100/101 e 102/104, que a vítima suportou lesão corporal de natureza gravíssima em virtude da perda ou inutilização de membro; em decorrência da gravidade da lesão ocasionada pelo(s) disparo(s) de arma de fogo, o ofendido foi submetido à amputação de perna (coxa esquerda). Portanto, a redução deve ser na fração mínima (1/3).

Assim, a pena do acusado resta definitiva em 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, ante a ausência de outras circunstâncias modificadoras. Diante da quantidade de pena aplicada (superior a oito anos), da reincidência e dos Maus antecedentes do acusado, fixo o regime inicial fechado (art. 33, §2º, “a”, CP).

Não há dados suficientes para a detração da pena, razão pela qual deixo de cumprir o disposto no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, neste momento.

Haja vista a quantidade da pena, bem como a natureza do crime (cometido com violência à pessoa), incabível a substituição da sanção corporal por restritivas de direitos (art. 44, CP).

Por fim, considerando o quantum de pena, o acusado não faz jus à suspensão condicional da pena (art. 77, CP).

Ante o exposto e de tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e o faço para CONDENAR o réu ANDERSON ROGÉRIO DE LIMA como incurso no art. 121, §2º, inciso II, c.c. o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

Mantenho a prisão preventiva do réu, uma vez que não houve qualquer alteração fática que permitisse reavaliar a medida. Não bastasse isso, houve condenação do autor, confirmando-se a materialidade e autoria pelo Conselho de Sentença, órgão soberano para o julgamento do delito. Reitero, ainda, que o réu é reincidente e registra Maus antecedentes, ostentando condenações definitivas por posse ou porte

ilegal de arma de fogo de uso restrito e tráfico de drogas e associação para tal fim. Tais circunstâncias, somada a prática de nova infração, de natureza extremamente grave (tentativa de homicídio) indicam sua periculosidade e contumácia delitiva e, por consequência, a necessidade da segregação para garantia da ordem pública. Assim, recomendo o réu na prisão em que se encontra.

Ademais, não há qualquer pedido para fixação de indenização mínima em favor da vítima e não há nos autos elementos suficientes para seu arbitramento, motivo pelo qual deixo de fixá-la (art. 387, IV, CPP).

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, observada eventual gratuidade de justiça.

Intime-se a vítima do teor desta decisão.

Após o trânsito em julgado: i) oficie-se ao TRE para cumprimento do disposto no art. 15, III, da Constituição Federal; ii) oficie-se ao IIRGD, informando sobre a condenação do réu; iii) expeça-se guia de execução penal.

Publicada em plenário, saem os presentes cientes e intimados.

Santa Adélia, 25 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA